# .PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| | |
|---|---|
| **Nombre del organismo contratante** | **LICEO MILITAR GENERAL SAN MARTIN** |
| **Denominación de la UOC** | **84/11 – Liceo Militar San Martín** |
| **Domicilio** | San Lorenzo Nº 3300 – Villa Ballester, Partido de General San Martín, CP 1653, Pcia Bs As. |
| **Correo Electrónico** | contrataciones.lmgsm@gmail.com<br>contabilidad2286lmgsm@hotmail.com |

***PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **LICITACION PUBLICA** | **Ejercicio** | **2026** |
| **Clase:** | **De etapa única nacional** | | |
| **Modalidad:** | **ORDEN DE COMPRA ABIERTA.** | | |
| **Nº Proceso:** | **84/11-0640- LPU26** | | |
| **Expediente Nº** | **EX-2026-86986378- -APN-LMGSM#EA** | | |

**Rubro comercial: MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA.**

**Objeto de la contratación: CONTRATAR UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 9 AULAS DEL INSTITUTO.**

**Plazo de Entrega DE CADA RENGLON: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27 DEL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.**
**DURACION DEL CONTRATO: DOCE (12) MESES.**

**Costo del pliego: Sin Costo**

## 1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS (Art 1 – Dcto 1030/2016)

Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el presente reglamento y por las disposiciones que se dicten en su consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

## 2. NOTIFICACIONES ELECTRONICAS (Disposición ONC Nº 65 – E/2016 Manual de Procedimiento de COMPR.AR. Anexo 1 - Art 4)

Todas las notificaciones entre el Liceo Militar General San Martín y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.
El envío de mensajería mediante COMPR.AR en forma automática, sólo constituye un medio de aviso.

## 3. ORDEN DE PRELACIÓN (Art 2 – Dcto 1030/2016)

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/2001 y sus modificatorios y complementarios.
b) Decreto N° 1030/2016.
c) Las normas que se dicten en consecuencia del Decreto N° 1030/2016.
d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional. de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de Órgano rector del presente régimen.
e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
e) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
f) La oferta.
g) Las muestras que se hubieran acompañado.
h) La adjudicación.
i) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.
j) DI-2016-01712506-APN-ONC#MM - martes 27 de septiembre de 2016.

k) Disposición ONC Nº 62 – E/2016 – Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
l) Disposición ONC Nº 63 – E/2016 – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
m) Disposición ONC Nº 64 – E/2016 - Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO.
n) Disposición ONC Nº 65 – E/2016 - Manual de Procedimiento de COMPR.AR.

**4. COMPUTO DE PLAZOS. (Disposición ONC Nº 65 – E/2016 Manual de Procedimiento de COMPR.AR. Anexo al Artículo 3 - Art 3)**

Todos los plazos establecidos se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el presente pliego se disponga expresamente lo contrario.
El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar o el que en un futuro lo reemplace.
A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

**5. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (Art 7 Anexo 1 Disp Nº 65 – E/2016.)**

Para efectuar consultas al pliego de bases y condiciones particulares, el proveedor deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR. Las consultas, deben efectuarse a través de COMPR.AR. y hasta SETENTA Y DOS (72) horas de antelación a la iniciación del acto de apertura.
La Unidad Operativa de Contrataciones, además de la publicidad que corresponda según la normativa general, difundirá en el COMPR.AR las circulares aclaratorias y las modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas, en este último caso sin indicar el autor de la consulta. Los interesados podrán efectuar consultas únicamente a través de COMPR.AR.
No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

**6. PRESENTACION DE OFERTAS.**

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria, a través del "COMPR.AR" utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos de los pliegos aplicables, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico. Para el caso en que en los pliegos se solicite algún requisito que sólo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras, o la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta y serán presentados en la Unidad Operativa de Contrataciones en la fecha, hora y lugar que se indique en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.
A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado en el **Anexo III de la Disposición ONC Nº 65 – E/2016.**

**7. REQUISITOS DE LAS OFERTAS.**

a) La oferta deberá cumplir, como mínimo, con los requisitos establecidos en el Anexo al Artículo 1 - Disposición ONC Nº 63/2016 - Articulo 13.

b) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

c) Asimismo, deberán estar acompañadas por:

1.- En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

En la oferta presentada a través del COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. Al propio tiempo, el original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser entregada a la Unidad Operativa de Contrataciones dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, contado a partir del acto de apertura, en el lugar que se indique en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares. Caso contrario la oferta será desestimada.

d).- **Anexo 1 –** Formulario de Declaraciones Juradas, las que deben presentarse en formato digital, a saber:



* Declaración Jurada Habilidad para Contratar con la Administración Pública Nacional.

* Declaración Jurada Elegibilidad.
* Declaración Jurada de Oferta Nacional.
* Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7º del Decreto Nº 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Según Anexo 1 adjunto).

f) Declaración jurada de Intereses – Decreto 202/2017.

g) Deberá tenerse en cuenta las variaciones económicas posibles (aumentos de salarios, etc.), al momento de realizar la oferta. No pudiendo solicitarse reajuste alguno una vez realizada la adjudicación.

**NOTA:**
**Toda documentación que revista el carácter de declaración jurada y los anexos al pliego deberán ser firmadas en la totalidad de las hojas, en forma orográfica y posteriormente ser digitalizada e incorporada al momento de ingresar la oferta en el Sistema COMPRAR junto con toda otra documentación que por la presente se requiera y que debiera ser adjuntada en formato digital. Así mismo todos los espacios en blanco deberán cerrarse.**

h) CUMPLIMIENTO DEL DECRETO Nº 202/2017: Los Oferentes deberán cumplimentar lo dispuesto en la Comunicación General ONC Nº 24/2024. Salvo que se informare lo contrario, y a los fines de cumplir con la obligación de los Artículos 1° y 2° del Decreto Nº 202/2017, modificados por la Resolución N° 4/2023.

• "Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite.




El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.

- Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan."




• Los oferentes deberán cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.



- **AUTORIDAD COMPETENTE PARA:**

*. - Autorización convocatoria y elección del procedimiento.
*. - Aprobación de PByCP.
*. - Declarar Desierto.
*. - Dejar Sin Efecto.

## DIRECTOR DEL LICEO MILITAR GENERAL SAN MARTIN

**AUTORIDAD COMPETENTE PARA:**

*. - Aprobación procedimiento.
*. - Adjudicación.
*. - Declarar Fracasado.

## DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

i) Deberán adjuntar CINCO (5) constancias de contratos similares.
j) Programa Tentativo de Ejecución de Obras: el mismo pondrá de manifiesto como desarrollará las tareas, teniendo en cuenta además el plazo de ejecución, dentro de los horarios y días habilitados para realizarlas.
k) Deberá presentar Estructura de Costos. El mismo será un factor determinante para considerar si la oferta será cumplida de forma debida, de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente (Articulo 69 del Decreto 1030/2016), además de los materiales utilizados y calidad ofrecida, que servirán de parámetros para coadyuvar en el desarrollo del programa tentativo de ejecución de obras, requerido en el párrafo anterior.
l) Capacidad Financiera expedida por la Oficina Nacional de Contrataciones, la Dirección Provincial de Registro de Licitadores, o por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (solo se tendrá en cuenta para el factor 02.
m) Los oferentes deberán presentar copia del **último Formulario N.º 931** correspondientes al mes vencido anterior a la fecha de apertura, junto con sus respectivos comprobantes de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social.

DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RESULTAR ADJUDICATARIOS:

n) Garantía: Se deberá presentar garantía por UN (01) año de los trabajos a realizar en caso de resultar Adjudicatarios.
o) Nómina del Personal afectado al servicio.
p) Copia certificada del Contrato celebrado entre la ART y el oferente (contratista o empleador), donde consten los empleados designados a trabajar en el Instituto, conforme a la ley Nro 24.557.
q) ART: Es obligación del adjudicatario presentar seguro de ART deberán tener un Seguro de Responsabilidad Civil por posibles daños causados a terceros (personas o bienes) y deberán contar con el correspondiente Programa de Seguridad e Higiene específico para la obra. Todo el personal que ingrese a la obra deberá estar incluido en la nómina de ART.
r) Comprobante de la Póliza de Seguro de Vida donde consten los empleados designados a trabajar en el Instituto.

**NOTA:**
EL LICEO MILITAR GENERAL SAN MARTIN SE MANTENDRÁ INDEMNE FRENTE A CUALQUIER RECLAMO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LA COBERTURA DE RIESGOS DE TRABAJO, Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DEL CONTRATO DE SEGURO PERMANECERÁ EXCLUSIVAMENTE A CARGO DEL ASEGURADO PRINCIPAL DURANTE TODA LA VIGENCIA CONTRACTUAL.

## a. REQUISITOS Y FORMALIDADES

### (1) Requisitos Económicos y Financieros:

a)La oferta deberá cumplir como mínimo, con todos los requisitos previstos en el Artículo 88 de la Disposición ONC N° 63 – E/2016 (PUBCG).

PLIEG-2026-88261125-APN-LMGSM#EA

b) El precio ofrecido por el oferente será considerado único y será el importe final que se le debe abonar por todo tipo de conceptos. Por ello, el oferente debe considerar e incluir en su cotización el Impuesto al Valor agregado (I.V.A.) sin discriminar, impuestos vigentes, fletes, acarreos, cargas, descargas, alquiler de equipos, trámites fiscales, costos financieros, administrativos y todo tipo de gastos y costos indirectos o generales que puedan incidir en el valor final del producto. Dicho precio será fijo e invariable y se mantendrá durante todo el plazo de vigencia de la contratación hasta la cancelación de la facturación total, no siendo susceptible de ningún tipo de actualización o ajuste, ello en concordancia con lo normado en el Artículo 5 del Decreto N° 214/2002, reglamentario de la LEY N° 25.561 "Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario".

c) Las cotizaciones deberán efectuarse en Moneda Nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público nacional y legalizada por el Colegio de Traductores, cuando así corresponda, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados: a) De tratarse de actos que no hayan sido celebrados en países signatarios de la Convención de La Haya de 1961 la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina, asentada en el país emisor del documento, de conformidad con la normativa aplicable; b) Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada en el literal anterior, la documentación deberá contar con la pertinente "apostilla" que dispone la Convención de La Haya de 1961.

d) Requisitos Técnicos: Se deberá dar estricto cumplimiento a lo requerido en la Especificación Técnica Nro 43/M/26.

e) Constancia de VISITA.

Los seguros de caución correspondientes a las garantías de oferta se constituirán conforme a lo establecido en la Resolución General Nº 17047/82 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de la cual se aprobaron con carácter general y uniforme las condiciones contractuales para la emisión de las garantías cauciónales en las licitaciones y contrataciones públicas.

Devolución de garantías: (Artículo 43 de la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento).

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

## 8. OFERTAS VARIANTES (Art 57 – Dcto 1030/2016)

1. No se aceptarán ofertas alternativas (Decreto 1030/16 Art 56).

2. No se aceptarán ofertas variantes (Decreto 1030/16 Art 57).

Además de la oferta base los oferentes NO podrán presentar ofertas variantes en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

## 9. CLASES DE GARANTIAS (Art 78 – Dcto 1030/2016).

Los oferentes o los cocontratantes deberán constituir garantías:

**a.** De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.
En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo, por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

**En la oferta presentada a través del COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. Al propio tiempo, el original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser entregada en la Unidad Operativa de Contrataciones, en la Oficina de Contrataciones del SAF del Liceo Militar General San Martín dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, contado a partir del acto de apertura, sito San Lorenzo Nº 3300 – Villa Ballester, Partido de General San Martín, CP 1653, Pcia Bs As. Caso contrario la oferta será desestimada.**

b. Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

c. De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

d. De impugnación al dictamen de evaluación de quien no participa del acto contractual: TRES POR CIENTO (3%) del valor estimado de la contratación.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante solo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

**FORMAS DE GARANTÍA (Artículo 39- Anexo I de la Disposición 63 – E/2016 - (PUBCG)**

De todas las formas de constitución de garantías previstas en el Artículo 39 -Anexo I de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG), deberán tenerse especial atención a las siguientes consideraciones particulares:

a. Depósito bancario: No se podrá realizar depósito o transferencia.

b. Pólizas de seguros de caución: **"Solo se aceptarán Pólizas Electrónicas de Seguro de Caución",** emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la **SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN**, extendidas a favor del EJÉRCITO ARGENTINO / LICEO MILITAR GENERAL SAN MARTIN, debiendo cubrir el período correspondiente hasta la finalización de los compromisos emergentes del contrato.

c. Pagaré a la vista: cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda s, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MODULOS (260M). ESTA FORMA DE GARANTIA NO ES COMBINABLE CON OTRAS.

La póliza electrónica de seguro de caución queda exceptuada de la presentación física del documento. Para ello, la UOC constatará los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta electrónica y dará conformidad de su presentación según lo establece la Disposición ONC N° 109/2019.

Los seguros de caución correspondientes a las garantías de oferta se constituirán conforme a lo establecido en la Resolución General Nº 17047/82 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de la cual se aprobaron con carácter general y uniforme las condiciones contractuales para la emisión de las garantías cauciónales en las licitaciones y contrataciones públicas.

Los seguros de caución que correspondan a las garantías de cumplimiento de contrato deberán contener, además, una cláusula mediante la cual el asegurador se constituya en fiador solidario, liso y llano con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la interpelación judicial previa.

El LICEO MILITAR GENERAL SAN MARTÍN solicitará al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

d. **Excepciones:** Cuando el monto de la oferta y/o Orden de Compra no supere los UN MIL MODULOS (1000 M), se exceptuará de la presentación de garantías. El valor del módulo actual es de CUARENTA MIL ($40.000,00)

e. **Devolución de garantías:** (Artículo 43 de la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento).

**10. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS (Art 80 – Dcto 1030/2016)**

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a. Adquisición de publicaciones periódicas.

b. Contrataciones de avisos publicitarios.

c. Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MODULOS (1.000 M).

d. Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MODULOS (1.000 M).

e. Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f. Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g. Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones.

h. Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



i. Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos en el Pliego

Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo, no incluyen a las contragarantías.

**11. RENUNCIA TACITA (Art 81 – Dcto 1030/2016)**

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicara la renuncia tacita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía y la tesorería jurisdiccional deberá:

a. Realizar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía, cuando la forma de la garantía permita tal ingreso.

b. Destruir aquellas garantías que hubiesen sido integradas mediante pagares o aquellas que no puedan ser ingresadas patrimonialmente, como las pólizas de seguro de caución, el aval bancario u otra fianza.

En el caso en que se destruyan las garantías deberá estar presente un representante de la tesorería de la jurisdicción, uno de la Unidad Operativa de Contrataciones y uno de la Unidad de Auditoría Interna del Organismo, quienes deberán firmar el acta de destrucción que se labre. La tesorería jurisdiccional deberá comunicar con DOS (2) días de antelación a la Unidad Operativa de Contrataciones y a la Unidad de Auditoría Interna, el día, lugar y hora en que se realizará el acto de destrucción de las garantías.

**12. APERTURA DE LAS OFERTAS (Art 59 – Dcto 1030/2016 - Art 11 Anexo 1 Disp Nº 65 – E/2016.)**

La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR en la hora y fecha establecida en el llamado. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

**13. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (Art 54 – Dcto 1030/2016)**

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual a la inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

**14. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA (Art 52– Dcto 1030/2016)**

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente.

**15. CRITERIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS**

Se considerará para la evaluación:

a. La admisibilidad de la oferta y la conveniencia económica para el Estado Nacional.
b. La idoneidad del oferente, la calidad de lo ofertado y las respectivas demás condiciones de la oferta.
c. Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos requeridos por Ley, el Decreto 1.030/2016, normas reglamentarias, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego.
d. En caso de producirse empate se procederá de acuerdo al Artículo 70 del Decreto 1030/2016.
e. No se aceptarán ofertas variantes.

A las ofertas consideradas admisibles la comisión Evaluadora le otorgara el orden de mérito, de acuerdo a la siguiente forma:

| FACTOR | DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES A EVALUAR | ASIGNACIÓN DE PUNTAJE |
|---|---|---|
| 01 | Propuesta Económica | Hasta 50 Puntos |
| 02 | Capacidad Financiera | Hasta 20 Puntos |
| 03 | Constancia de Contratos similares | Hasta 10 Puntos |
| 04 | Cantidad de Empleados por Formulario 931 | Hasta 10 Puntos |
| 05 | Constancia de Visita | Hasta 10 Puntos |

**Factor Nro 01**: el máximo puntaje será otorgado a la menor oferta económica y a las restantes ofertas se le asignaran los puntajes que surjan de la siguiente formula:

$$P = \frac{MIM \times 60}{ITO}$$

**P**= PUNTAJE
**MIM**= MENOR IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA
**ITO**= IMPORTE TOTAL OFERTADO
**60**= MAYOR PUNTAJE ASIGNADO

**Factor Nro 02:** el máximo puntaje será de VEINTE (20) puntos y se otorgará a la oferta que presente Capacidad Financiera expedida por la Oficina Nacional de Contrataciones, la Dirección Provincial de Registro de Licitadores, o por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

| Presenta Constancia de Capacidad Financiera | |
|---|---|
| SI | 20 Pts |
| NO | 0 Pts |

**Factor Nro 03**: el máximo puntaje será de hasta DIEZ (10) puntos y se otorgará a la oferta que presente CINCO (05) antecedentes certificados:

| Nro | Antecedentes | Puntaje |
|---|---|---|
| 01 | Antecedente 1 | 2 pts |
| 02 | Antecedente 2 | 2 pts |
| 03 | Antecedente 3 | 2 pts |
| 04 | Antecedente 4 | 2 pts |
| 05 | Antecedente 5 | 2 pts |

**NOTA:** los antecedentes a presentar serán dentro del periodo que abarca del 01 enero 2024 al 31 agosto 2026. No se aceptarán los antecedentes anteriores o posteriores a la fecha indicada y ambos antecedentes deberán presentarse con los Certificados expedidos y firmados por las Entidades Contratantes.

**Factor Nro 04:** Se otorgará un coeficiente de hasta DIEZ (10) puntos según la siguiente tabla (Para éste factor se deberá presentar nómina con el total de empleados a cargo, especificando títulos, cursos y especialidades en cada caso de corresponder y formulario 931 (AFIP):

| Certificación del Personal | |
|---|---|
| De 1 a 5 empleados | 1 pts |
| De 6 a 10 empleados | 3 pts |
| De 11 a 15 empleados | 6 Pts |
| Más de 16 empleados | 10 Pts |

**Factor Nro 05:** El puntaje máximo otorgado será de diez (10) puntos para aquellos oferentes que presenten la constancia de visita firmada por una autoridad competente de la División Materiales del Instituto.

| **Presenta Constancia de Visita** | |
|---|---|
| SI | 10 Pts |
| NO | 0 Pts |

**NOTA:** El puntaje máximo que puede obtener un oferente será de CIEN (100) puntos. En caso de igual puntaje, se otorgará el orden de mérito conforme a la mejor oferta económica. A las ofertas consideradas admisibles y que se adjunten técnicamente a lo solicitado, la Comisión Evaluadora le otorgara el orden de mérito, considerado la ecuación precio/calidad. En caso de empate, se procederá según lo establecido en el Articulo 70 del Decreto 1030/2016.

**16. VISTA DE LAS OFERTAS (Art 60 – Dcto 1030/2016)**

Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura.
En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

**17. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES (Art 66 – Dcto 1030/2016).**

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del presente reglamento.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

**18. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES (Art 67 – Dcto 1030/2016)**

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.


La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para

interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la UOC, o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días hábiles.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes. (Conforme lo establecido en **Decreto 536/2019** – Art 3º - Boletín Oficial República Argentina)

La Comisión Evaluadora se regirá según el artículo 7 (Requisitos de las ofertas) del presente pliego.

**19. FUNCIONES DE LAS COMISIONES EVALUADORAS (Art 65 – Dcto 1030/2016)**

Las Comisiones Evaluadoras emitirán su dictamen, el cual no tendrá carácter vinculante, que proporcionará a la autoridad competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluirá el procedimiento.

La evaluación será por **GRUPO DE RENGLONES, e**n el caso de empate o diferencia mínima; nos regiremos en base Art. 70 del Decreto 1030/16.

Se verificará si es hábil para contratar con el Estado Nacional, la elegibilidad y la personería invocada. Se controlará que no se encuentre incurso en algunas de las causales de inadmisibilidad establecidas precedente. También, si poseen sanciones aplicadas en el ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/01 y 1030/16.

Asimismo, se consultará en el sitio web del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que los oferentes no se hallen identificados públicamente por sancionados por trabajo no registrado, por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los organismos de fiscalización laboral del Estado Nacional y de las Jurisdicciones Provinciales. Esta consulta se realizará el día de la Apertura de Ofertas, previo a la emisión del Dictamen de Evaluación y al momento de la respectiva Adjudicación.

Obligaciones tributarias y/o previsionales: verificara estado registral de los oferentes, mediante los sistemas habilitados para tal fin (COMPR.AR, AFIP/ARCA), como así también que los mismos se encuentren inscriptos en el rubro, objeto de la contratación.

Realizará la evaluación dispuesta en el Artículo 3° de la Resolución General AFIP N° 4164-E/17, a los fines de determinar la habilidad para contratar respecto de las obligaciones impositivas que correspondiesen.

Cabe aclarar que, al momento de la evaluación de las ofertas, de existir deuda la oferta se constituirá inelegible, conforme lo establece el Artículo 28 inciso f. del Decreto 1023/2001.

**Evaluación técnica económica: Criterios a aplicar:**

**Se deberá estricto cumplimiento según lo establecido en las Especificaciones Técnicas Nro. 43/M/26.**

**20. PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD (Art 68 – Dcto 1030/2016)**

Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a. Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, y de las controladas o controlantes de aquéllas.

b. Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario

c. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieren presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

d. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACION NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

e. Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

f. cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

g. Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por practica de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE) para combatir el cohecho a funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

h. Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de ORGANIZACIONES DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) para combatir el Cohecho a funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles mientras subsista dicha condición.
i.

**21. DESEMPATE DE OFERTAS (Art 70 – Dcto 1030/2016)**

En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente.

De mantenerse la igualdad, se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios.

Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.

**22. PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO (Art 69 – Dcto 1030/2016)**

La Comisión Evaluadora o la unidad operativa de contrataciones podrá solicitar informes técnicos, cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

A tales fines, se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

**23. COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN**

**El dictamen de evaluación de las ofertas se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.**

**24. IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN (Art 73 – Dcto 1030/2016).**

Se podrá impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante la Unidad Operativa de Contrataciones en forma previa a formalizar la impugnación, dentro del plazo establecido al efecto en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
Ambos casos, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78, inciso d) del Decreto 1030/2016 y lo dispuesto en el Art 32 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

**25. ADJUDICACION (Art 74 – Dcto 1030/2016)**

La adjudicación será notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

La adjudicación será por **GRUPO DE RENGLONES.** En el caso de empate o diferencia mínima; nos regiremos en base al Art. 70 del Decreto 1030/16.



Se establece que los renglones correspondientes a las tareas de reparación y mantenimiento de las aulas deberán

adjudicarse un único oferente, en carácter de grupo de renglones, en virtud de razones de orden técnico, operativo y funcional.

La unificación de la ejecución en una sola empresa resulta necesaria a fin de:

1. Garantizar la correcta coordinación de las tareas y la compatibilidad técnica entre las intervenciones previstas.
2. Evitar superposición de responsabilidades entre distintos contratistas ante eventuales incumplimientos, defectos o demoras.
3. Optimizar los plazos de ejecución y la organización de los trabajos dentro de las aulas intervenidas.
4. Mantener criterios uniformes de calidad, seguridad e higiene laboral durante toda la obra.
5. Facilitar la supervisión, certificación y control por parte de la administración contratante.
6. Reducir riesgos de interferencias operativas que pudieran surgir de la actuación simultánea de distintas empresas en un mismo espacio físico.

**26. NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA (Art 75 – Dcto 1030/2016)**

La notificación de la orden de compra, venta o del respectivo contrato al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato.

La orden de compra o de venta deberá contener las estipulaciones básicas del procedimiento y será autorizada por el funcionario competente que hubiere aprobado el procedimiento de selección de que se trate o por aquél en quien hubiese delegado expresamente tal facultad, debiendo notificarse dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

**27. PLAZO ENTREGA (Art 83 – Dcto 1030/2016)**

La presente contratación comprende un total de NUEVE (9) renglones, correspondientes a trabajos de remodelación de aulas, estableciéndose para cada uno de ellos un plazo de ejecución y entrega de TREINTA (30) días corridos.
Asimismo, se establece una vigencia contractual de DOCE (12) meses, plazo que no debe interpretarse como una extensión del plazo de ejecución individual previsto para cada renglón, sino como el periodo durante el cual permanecerá vigente la relación contractual, a fin de contemplar eventuales necesidades, modificaciones, imprevistos o circunstancias que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos.
En tal sentido, la diferenciación entre el plazo de ejecución de cada renglón y la vigencia total del contrato responde a la necesidad de garantizar la adecuada atención de las prestaciones requeridas, otorgando un margen temporal suficiente para afrontar eventuales contingencias propias de la ejecución de los trabajos de remodelación, sin afectar el plazo establecido para la entrega de cada renglón.

EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA DE OBRA POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL TRABAJO.

**28. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR (Art 94 – Dcto 1030/2016)**

Las penalidades establecidas en este pliego, no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga del caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por el LMGSM, o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o del Liceo, de tal gravedad que coloquen al adjudicatario en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

**29. REVOCACION, MODIFICACION O SUSTITUCION (Art 95 – Dcto 1030/2016)**

La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, merito o conveniencia, no generara derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización de daño emergente que resulte debidamente acreditado.

**30. RESCISIÓN DE COMÚN ACUERDO (Art 97 – Dcto 1030/2016)**

El Liceo Militar General San Martín, podrá rescindir el contrato de común acuerdo cuando circunstancias de interés público sobreviniente hagan innecesario el cumplimiento del contrato o cuando el cocontratante se encuentre comprometido al momento de realizar la contratación hubiese variado y el cocontratante preste su conformidad. Estos casos no darán derecho a indemnización alguna para las partes, sin perjuicio de los efectos cumplidos hasta la extinción del vínculo

contractual.

**31. RESCISION POR CULPA DEL PROVEEDOR (Art 98 – Dcto 1030/2016)**

Si el adjudicatario desistiere en forma expresa de la ejecución de la licitación antes del plazo fijado para su cumplimiento, o si vencido el plazo de cumplimiento original de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que hubiera realizado el LMGSM, en todos los casos, sin que los servicios hubiesen sido prestados de conformidad, la entidad contratante deberá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.

Si el adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento de contrato, ni tampoco lo hiciese en el plazo establecido en la intimación que a tal efecto se le realizara, se le declarara rescindido el contrato, asimismo se lo intimara al pago del importe equivalente al valor de la garantía incumplida.

Si el adjudicatario no cumpliera con el contrato, el LMGSM adjudicara al que le siga en orden de mérito, previa conformidad del respectivo oferente, y así sucesivamente. No corresponderá la aplicación de penalidades si el segundo o los subsiguientes en el orden de mérito no aceptan la propuesta de adjudicación que hiciera el LMGSM.

**Incumplimiento del Contrato**
Los adjudicatarios incurrirán en incumplimiento del contrato**,** cuando transgredan lo pactado en concepto de calidad, cantidad y momento de entrega del servicio solicitado.

a. Incumplimiento a la calidad, impuestos por los pliegos de cláusulas particulares.

   Podrá rescindirse el contrato cuando el adjudicatario incurra en más de DOS (2) Incumplimiento por infracción a la calidad determinada en los pliegos de cláusulas particulares y calidad determinada en BPE Nro 4483 en concurrencia con dolo, entendiéndose por tal la manifiesta intención de conseguir la ejecución del contrato sustrayéndose al debido cumplimiento de sus obligaciones por aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero o por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinación.

b. Incumplimiento a la cantidad y/o plazo de entrega:

   i. El adjudicatario procederá al completamiento o reposición de las cantidades faltantes, dentro del plazo dispuesto para su entrega.

   ii. Al plazo de entrega impuesto por el elemento receptor, se impondrán las sanciones y penalidades establecidas en el Pliego de Bases y condiciones vigentes.

**32. PENALIDADES Y SANCIONES**

En caso de incumplimiento será de aplicación Título V capítulos I y II del Decreto 1030/2016.

**33. CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN (Art 101 – Dcto 1030/2016)**

Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, sin la previa autorización fundada de la entidad contratante. El cocontratante cedente continuara obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes de la adjudicación. En caso de cesión sin autorización, el LMGSM podrá rescindir el contrato de pleno derecho por culpa del adjudicatario, con pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y las condiciones de la contratación.

**34. COMPETENCIA JUDICIAL**

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse ambas partes quedan sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder.

**35. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)**

SE DEBERÁ REGIR POR LO ESTABLECIDO EN DISPOSICIÓN 64-E/2016 DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. Y DISPOSICIÓN ONC NRO 0006/2018 MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN – ONC, ARTICULO 6º.

**36. OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN (Art 100 – Dcto 130/2016)**


El derecho del Liceo Militar General San Martín respecto de la prórroga, aumento o disminución de los contratos, en los términos del artículo 12 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, se sujetará a las

siguientes pautas:

a. Aumentos y Disminuciones:

1. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral del LMGSM, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el inciso b) del citado artículo 12.

En los casos en que resulte imprescindible para el LMGSM, el aumento o la disminución podrá exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante.

2. Las modificaciones autorizadas en el inciso b) del artículo 12 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorias y complementarios, deberán realizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

3. Los aumentos o las disminuciones podrán incidir sobre, uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra o contrato. En ningún caso el aumento o la disminución podrá exceder los porcentajes antes citados del importe de los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

4. El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato incluida la prórroga en su caso o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el contrato original.

5. Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

**37. FACTURACIÓN (Art 90 – Dcto 1030/2016)**

Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción, en la oficina del Servicio Administrativo Financiero del LMGSM, sito en San Lorenzo Nº 3300 – Villa Ballester, Partido de General San Martín, CP 1653, Pcia Bs As, de lunes a viernes en el horario de 08:00 hs a 12:00 hs o enviar la factura electrónica a las siguientes direcciones de mail contrataciones.lmgsm@gmail.com, contabilidad2286lmgsm@hotmail.com. Una vez recibida la Factura correspondiente, se dará comienzo al plazo fijado para el pago.

**38. PLAZO DE PAGO (Art 91 – Dcto 1030/2016)**

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

**39. MONEDA DE PAGO (Art 92 – Dcto 1030/2016)**

Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

**40. VISITA: DIA 22 de SEPTIEMBRE de 2026.**

Antes de realizar cotización alguna, el oferente deberá constituirse en el lugar, a efectos de compenetrarse perfectamente de los trabajos a realizar debiendo hacerlo con personal a designar por la División Materiales del INSTITUTO para cualquier consulta.

De esto se desprende que NO SE RECONOCERÁN ADICIONALES POR FALTA DE CONOCIMIENTO DEL TRABAJO A EJECUTAR, ya que se entiende que la empresa tiene un relevamiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en las presentes especificaciones técnicas.

El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita de obra, certificada por la División Materiales del INSTITUTO.

El o los días para la realización de la visita, será publicados en el PByCP. **Para coordinar la visita se ponen a disposición de los potenciales oferentes lo siguientes canales de comunicación:**

**Correo electrónico**: lmgsmdivmat@gmail.com

**NOTA:**

**Todo el personal afectado a la ejecución del contrato será exclusivo dependiente del adjudicatario, y EL ESTADO NACIONAL – EJERCITO ARGENTINO –LICEO MILITAR GENERAL SAN MARTIN NO TENDRÁ VINCULO LABORAL ALGUNO, NI ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD FRENTE A DICHO PERSONAL O TERCEROS. ASIMISMO, EL CONTRATISTA DEBERÁ ASUMIR LA OBLIGACIÓN DE MANTENER INDEMNE AL ESTADO POR CUALQUIER RECLAMO DE ÍNDOLE LABORAL, PREVISIONAL, CIVIL O DE SEGURIDAD SOCIAL QUE PUDIERA DERIVARSE.**

## DOCUMENTOS AGREGADOS

- Anexo 1 – Declaraciones Juradas.
- Anexo 2 - Especificación Técnica **Nro 43/M/26**.
- Anexo 3 – PLANOS.

## ANEXO 1 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| DECLARACIONES JURADAS | |
|---|---|
| **Razon Social** | |
| **CUIT** | |

**DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y sus modificaciones y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a h) del Artículo 28 del citado

**DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD**

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el Artículo 68 del Decreto 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

**DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL**
(Articulo13, Inciso i, Apartado 3, Disposición 63/16 Anexo I)

El que suscribe, con poder suficiente para este Acto, declaro bajo juramento que acredita el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

**DECLARACIÓN JURADA**
(Artículo 13 Inciso i, Apartado 4 de la Disposición 63/E/2016).

El que suscribe, con poder suficiente para este Acto, declaro bajo juramento que de resultar adjudicatario me obligo a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

| | |
|---|---|
| **Firma** | |
| **Aclaración** | |
| **Lugar y fecha** | |

DEBERÁ ESTAR CON FIRMA, ACLARACIÓN DE FIRMA Y LUGAR Y FECHA EN CADA UNA DE SUS HOJAS (CERRAR LOS ESPACIOS EN BLANCO).

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**
**Pliego**

**Número:** PLIEG-2026-88261125-APN-LMGSM#EA

VILLA LYNCH, BUENOS AIRES
Jueves 10 de Septiembre de 2026

**Referencia:** PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PROCESO 84/11-0640-LPU26

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.10 16:02:04 -03:00

Maria Antonella Ferrerio
Teniente
Liceo Militar General San Martín
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.10 16:02:05 -03:00